Дело № 2-577/2026 (2-1223/2025; 2-5390/2024;)
УИД 91RS0024-01-2024-009073-16

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27.08.2026 г. Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе:
председательствующего судьи Тимошенко И.А.,
при секретаре судебного заседания Менсеитове М.Р.,
с участием представителя истца – Штурцева Ю.Ю., помощника прокурора – Корниенко И.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Дом творчества «Актёр» к Куземину Сергею Александровичу, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым, Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛЕНЕВ ХАУС», Общероссийская общественная организация «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное сообщество)», Прокуратура города Ялты, Емельянов Владимир Львович, [redacted] Лариса Викторовна о признании недействительной сделки и об истребовании из чужого незаконного владения,

УСТАНОВИЛ:

31.10.2024 АО «Дом творчества «Актер» обратилось в суд с иском к Куземину С.А. со следующими исковыми требованиями:

- признать недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества от 14.11.2023, заключённого между АО «Дом творчества «Актёр» и Куземиным С.А., а именно, нежилого помещения кадастровый номер 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, расположенное на шестом этаже в здании, кадастровый номер 90:25:010104:5798, по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35;
- применить последствия недействительности сделки путём возврата в собственность Акционерного общества «Дом творчества «Актёр» вышеуказанного недвижимого имущества;
- прекратить право собственности Куземина С.А. на вышеуказанное недвижимое имущество;
- исключить из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество сведения о Куземине С.А., как собственнике ранее указанного недвижимого имущества.

Требования мотивированы тем, что согласно приказу №60/1-ОД от 09.10.2024 АО «Дом творчества «Актёр» назначена аудиторская проверка финансовой деятельности юридического лица за период 01.01.2021-30.09.2024.

В результате проверки установлено, что должностными лицами юридического лица, а также лицами, которые действовали в рамках предоставленных полномочий по доверенности, совершены ряд сделок по отчуждению имущества юридического лица, которые имеют признаки недействительных сделок (мнимых) и совершенных по заниженным ценам, что причинило значительный материальный ущерб для юридического лица.

Между АО «Дом творчества «Актёр», в лице [redacted] действовавшего на основании доверенности от 17.04.2020, удостоверенной Желтухиным А.А., нотариусом Ялтинского городского нотариального округа Республики Крым, зарегистрированной в реестре за № 82/62-н/82-2020-2-586 и приказа директора АО «Дом творчества «Актёр»

№69-ОД от 07.11.2023 и гражданином Куземиным С.А., 14.11.2023 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества – нежилого помещения, кадастровый номер 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, на шестом этаже в здании, кадастровый номер 90:25:0101004:579, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 35.

Согласно условиям договора, на дату подписания договора покупатель осуществил полную оплату цены объекта, что подтверждено подписанием настоящего договора продавцом.

Однако, ответчик никакой оплаты по договору не осуществлял, как до заключения спорного договора, так и на дату подписания договора, в связи с чем, данная сделка является фиктивной (мнимой).

Кроме того, целями деятельности АО «Дом творчества «Актёр» является получение прибыли, в том числе, путём продажи недвижимого имущества являющегося собственностью юридического лица.

Цена объекта, указанная в договорах, не является реальной (рыночной) на дату заключения сделок.

Таким образом, указанная сделка является недействительной по признакам, установленным в статьи 173 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку она противоречит целям деятельности юридического лица, о чём сторонам спорной сделки было достоверно известно.

Оспариваемая сделка также совершена в ущерб интересам юридического лица, о чем лицам, в том числе ответчику достоверно известно, что стоимость отчуждаемого недвижимого имущества, не соответствовало его рыночной цене, которая в разы превышала стоимость, которая указана в оспариваемой сделке, в связи с чем оспариваемая сделка также подлежит признанию недействительной по нормам статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.

От стороны ответчика в суд поступил отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что 17.04.2014 между ЧАО «Дом творчества «Актер», правопреемником которого является АО «Дом творчества «Актер», и Куземиным С.А. заключен предварительный договор № 13G по условиям которого продавец обязался после завершения строительства апартаментного комплекса «Чайка» заключить с ответчиком основной договор и передать покупателю апартамент ориентировочной площадью 89,29 кв. м, а Куземин С.А. обязался в согласованный предварительном договоре сроки оплатить продавцу стоимость приобретаемого имущества. Обязательства Куземиным С.А. исполнены в полном объеме. Истцом неоднократно переносились сроки ввода объекта в эксплуатацию, как и сроки заключения основного договора. 14.11.2023 между АО «Дом Творчества «Актер» и Куземиным С.А. заключен договор купли-продажи нежилого помещения, кадастровый номер 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, расположенное на шестом этаже в здании, кадастровый номер 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д.35. Указание в договоре от 14.11.2023 о том, что объект продается по цене 9 849 183,87 руб., согласовываться с требованием части 2 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации в части продажи товара, который будет создан продавцом в будущем, а цена договора от 14.11.2023 соответствует рыночной стоимости объекта на дату заключения 17.04.2014 предварительного договора №13G и оплачена в полном объеме покупателем в установленные сроки.

Кроме этого, указывает, что истцом не представлено доказательств мнимости договора купли-продажи и отсутствия воли сторон на заключение данной сделки. Так, ключи от нежилого помещения переданы ответчику 06.05.2016 для производства ремонтных работ. Между Куземиным С.А. и ООО «Южная инжиниринговая компания» 01.06.2015 заключен договор подряда на выполнение строительных работ №2.

Относительно доводов о признании сделки недействительной по основаниям, предусмотренных статьями 173 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчик

указывает, что строительство и продажа недвижимого имущества является основным видом деятельности истца, ввиду чего указания, что спорный договор от 14.11.2023 не отвечает целям деятельности истца не соответствует фактическим обстоятельствам, договор заключен уполномоченным лицом, а сама сделка совершена истцом в процессе обычной хозяйственной деятельности и не противоречат целям деятельности истца.

Также, обращает внимание, что на момент заключения предварительного договора, корпус, в котором расположен спорный апартамент, находился на стадии строительства.

Ответчиком заявлено ходатайство о применении положений статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, которое выражено в недобросовестном поведении на протяжении всего процесса, в том числе

Из письменных пояснений стороны истца следует, что основной договор (спорный договор) заключен после прекращения действия предварительного договора купли-продажи. Относительно полной оплаты по предварительному договору, истец указывает, что цена в предварительном договоре занижена, и соответственно не может являться полной оплатой объекта недвижимого имущества. Истцу причинен ущерб незаконной сделкой, который является существенным, как для юридического лица, так и для его учредителей. Предварительный договор от 17.04.2014 и договор купли-продажи от 14.11.2023 имеют существенные различия, что свидетельствует, по мнению истца, об отсутствии правовой связи и преемственности между указанными сделками. Кроме этого, договор купли-продажи заключен [redacted] от имени Куземина С.А., которая состояла в трудовых отношениях с АО «Дом творчества «Актер» и занимала в администрации общества должность менеджера по финансам, на протяжении почти десяти лет находилась в непосредственной служебной и организационной зависимости, при увольнении получила необоснованные выплаты денежных средств на личные банковские счета, что свидетельствует об ее аффилированности.

От стороны ответчика в суд поступили дополнительные письменные пояснения, в которых обращено внимание на отсутствие признаком взаимосвязанности сделок, указанных в справке. Представленные справки истцом являются ненадлежащим доказательством по делу.

Определениями суда к участию в деле привлечены в качестве третьих лиц, чьи права и интересы могут быть затронуты: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым, Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛЕНЕВ ХАУС», Общероссийская общественная организация «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное сообщество)», Прокуратура города Ялты, Емельянов В.Л., [redacted]

В судебном заседании представитель истца просил иск удовлетворить, по доводам изложенным в иске и письменных пояснениях. Прокурор указал на обоснованность исковых требований.

Ответчик и его представитель возражали против удовлетворения иска, согласно правовой позиции изложенной в отзыве и возражениях.

После перерыва в судебном заседании, объявленного в связи с ухудшением состояния здоровья ответчика и необходимостью предоставления ему неотложной медицинской помощи, ответчик и его представитель в судебное заседание не явились, в судебное заседание не явился, просит отложить рассмотрение дела по причине его болезни.

К ходатайству каких-либо доказательств. Подтверждающих или опровергающих данные обстоятельства, суду не представлено, в связи с чем оснований для отложения рассмотрения дела не имеется.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены.

На основании статьи 113, 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся участников процесса.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы настоящего гражданского дела и представленные доказательства, оценив эти доказательства с учетом требований закона об их допустимости, относимости и достоверности, а установленные судом обстоятельства с учетом характера правоотношений сторон и их значимости для правильного разрешения спора, суд приходит к следующему.

Судом установлено следующее.

В ЕГРЮЛ имеются следующие сведения о отношении истца: АО «Дом творчества «Актёр» (ОГРН 1149102099167, ИНН 9103011843), адрес юридического лица 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 35; директором является Новокшонов А.В. (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 02.10.2024). Указаны следующие виды деятельности (основной и дополнительные): 55.10 деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 56.10.1 деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 68.10.22 покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; 68.20.29 аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом; 68.32.1 управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Уставом АО «Дом творчества «Актёр», утверждённым Общим собранием акционеров Частного акционерного общества «Дом творчества «Актёр», протокол №2 от 14.11.2014, определено, что истец является правопреемником Частного акционерного общества «Дом творчества «Актёр».

Все движимое и недвижимое имущество, имущественные права, которые в установленном законодательством порядке были зарегистрированы в собственности Частного акционерного общества «Дом творчества «Актёр», Закрытого акционерного общества «Дом творчества Актёр», Предприятия, основанного на собственности объединения граждан «Дом творчества «Актёр» Союза театральных деятелей Российской Федерации принадлежит Обществу (пункт 2.2).

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности общества является получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Для достижения цели, указанной в пункте 3.1 настоящего устава, общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: деятельность санаторно-курортных учреждений; деятельность гостиниц с ресторанами; деятельность ресторанов и кафе; деятельность баров; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; сдача внаем собственного недвижимого имущества; деятельность концертных и театральных залов; прочая зрелищно-развлекательная деятельность; деятельность спортивных объектов; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включённая в другие группировки; физкультурно-оздоровительная деятельность; деятельность туристических агентств; предоставление туристических информационных услуг; предоставление туристических экскурсионных услуг; подготовка к продаже собственного недвижимого имущества; покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность такси; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; производство общестроительных работ; чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования; предоставление прочих услуг; управление недвижимым имуществом; управление эксплуатацией нежилого фонда; управление эксплуатацией жилого фонда; иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации (пункт 3.2).

Уставной капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (пункт 4.1).

Уставной капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирует интересы его кредиторов (пункт 4.2).

Уставный капитал общества составляет 60 798 474,00 руб. (пункт 4.3).

Обществом размещено 214 230 штук обыкновенных именных бездокументальных акций номинальной стоимостью 283,80 руб. (пункт 4.4).

Уставный капитал общества может быть увеличен в порядке предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом путем: увеличения номинальной стоимости акций общества за счет имущества общества; размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества общества; размещения дополнительных акций по закрытой подписке (пункт 4.8).

Уставный капитал общества может быть уменьшен в порядке предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом путем: уменьшения номинальной стоимости размещения акций; приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества; путем погашения акций, приобретенных не реализованных обществом в течение года с момента их приобретения; путем погашения выкупленных обществом акций (пункт 4.9).

Акционеры общества вправе: принимать участие в распределении прибыли общества; требовать исключения другого акционера общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны. Акционер общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров или третьих лиц права участия в обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли (подпункты 6.6.1 и 6.6.3).

Акционеры общества обязаны не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу (подпункт 6.7.4).

Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли (пункт 7.1).

Балансовая стоимость активов и стоимость чистых активов общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (пункт 7.2).

В обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного в настоящем пункте. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа его акций в случае отсутствия денежных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей (пункт 7.3).

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке. Источником выплаты дивидендов является прибыли общества после налогообложения (чистая прибыль общества) (пункт 7.4).

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров (пункт 8.1).

К компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с Федеральным законодательством и принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (подпункты 14 и 15 пункта 8.3).

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (п.8.8 Устава).

В полномочия директора общества, кроме прочего, входит единоличное, по своему усмотрению принятие решения о совершении сделки, если такая сделка не относится к крупным сделкам, в понимании главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» или к таким сделкам, в совершении которых есть заинтересованность, в понимании главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 23 пункт 9.6).

Между ЧАО «Дом творчества «Актёр» (идентификационный код юридического лица 05117416) и Куземиным С.А. 17.04.2014 заключен предварительный договор №13G, в соответствии с которым стороны договора обязуются заключить в будущем договор купли-продажи объекта недвижимого имущества. ЧАО «Дом творчества «Актёр» обязуется забронировать за Куземиным С.А. для последующей передачи в собственность покупателя объект недвижимости на условиях и порядке определенных настоящим договором (пункт 1.1).

Стороны обязуются заключить основной договор в срок до 90 календарных дней с момента оформления продавцом (истцом) права собственности на объект недвижимости, и не позднее 30.06.2015 года, при условии полной оплаты покупателем цены объекта, указанного в п. 1.3 до подписания основного договора (пункт 1.2).

Объектом передачи в собственность по основному договору будет являться недвижимое имущество. Заказчиком строительства которого является продавец (истец), а именно: помещение – апартамент №45, общей проектируемой площадью 89,29 кв. м, в том числе открытые террасы (балконы) площадью 23,64 кв. м, расположенное на шестом этаже в Корпусе №1 «Чайка» АО «Дом творчества «Актёр» по адресу: Украина, Автономная Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д.35. Точный адрес корпуса будет указан в основном договоре после присвоения объекту строительства почтового адреса. Объект обозначен на планах (копиях предварительной экспликации), являющихся приложением №1 к настоящему Договору. Объект передается в собственность Покупателя в состоянии, определенном в приложении №2 к настоящему Договору (пункт 1.3).

Согласно пункту 1.4, основные сведения о корпусе:

Строительство корпуса осуществлено на земельном участке общей площадью 2,6840 гектара, переданном в постоянное пользование (государственный акт на право постоянного пользования землей серии I-КМ №000525 от 06.07.2001, зарегистрирован под №162 в книге записей государственных актов на право постоянного пользования землей, предоставлен Ялтинским городским советом народных депутатов);

Строительство корпуса осуществляется на основании Декларации о начале выполнения строительных работ от 14.03.2012, зарегистрированной в Инспекции ГАСК в АРК 14.03.2012 №КР08312038134;

Проектная документация разработана Государственным предприятием «Головной территориальный научно-исследовательский и проектный институт «КрымНИИпроект»;

Экспертный отчет №01-02008-06-11 по качеству разработанного конструктивного раздела проектной документации (положительный) №4901 от 30.11.2011 выдан филиалом «Укросстройэкспертизы» в Автономной Республике Крым;

Строительство корпуса осуществляется ООО "ДеПроект" (лицензия на ведение строительной деятельности серия АВ №557943 выдана Инспекцией Государственного Архитектурно-Строительного Контроля в АР Крым, дата выдачи лицензии 15.11.2010, срок действия лицензии – до 15.11.2015) на основании договора подряда №10/04 на строительство объекта от 25.04.2012, заключенного между ЧАО «Дом творчества «Актёр» и ООО «ДеПроект». Продавец оставляет за собой право привлекать для осуществления

строительства Корпуса других подрядчиков (субподрядчиков, генподрядчиков) имеющих соответствующие разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов работ по своему усмотрению.

Продавец имеет право в случае необходимости вносить изменения в строительный проект корпуса, при условии, что такие изменения не ухудшают потребительских качеств объекта и осуществляются в соответствии со строительными нормами и действующим законодательством. Под ухудшением потребительских качеств объекта понимается уменьшение его площади более чем на 5 (пять) процентов от указанной в настоящем договоре.

Стороны договорились о том, что цена объекта по договору составляет сумму, эквивалентную 294 000,00 долларов США, в том числе НДС (пункт 2.1).

Оплата объекта производится путем перечисления покупателем рублевого эквивалента денежной суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего договора, по официальному курсу ЦБ РФ на дату отправки банком покупателя платежа на расчетный счет продавца по реквизитам указанным им в настоящем договоре, если иное не будет предусмотрено письменным указанием продавца. Датой оплаты считается дата зачисления платежа на счет продавца в банке продавца (пункт 2.2).

Оплата объекта производится покупателем (ответчиком) в размере 100 процентов от общей суммы основного договора. Оплата производится в рублях, согласно графику платежей, являющемуся приложением № 3 к настоящему договору путем безналичного перечисления денежных средств на текущий счет продавца (истца), указанный в реквизитах сторон.

Сумма, перечисленная в порядке, предусмотренном данным разделом до заключения основного договора, будет являться авансом по основному договору (пункт 2.3).

После завершения строительства объекта и корпуса в целом, корпус будет в установленном законодательством Российской Федерации. Сроком ввода в эксплуатацию, согласно графику производства работ, с учетом норм продолжительности строительства, является 1-й квартал 2015 года, т.е. не позднее 31.03.2015. О фактической дате ввода корпуса в эксплуатацию продавец (истец) сообщает покупателю (ответчику) в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения продавцом соответствующего документа о вводе корпуса в эксплуатацию. В течение 90 календарных дней со дня получения продавцом (истцом) документа о вводе корпуса в эксплуатацию, продавец (истец) обеспечивает инвентаризацию объекта органом технической инвентаризации, оформляет право собственности на объект, получает свидетельство на право собственности на объект и совместно с покупателем (ответчиком) готовит проект основного договора и акт приемки-передачи объекта в натуре (пункт 3.1).

Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору, а именно до заключения основного договора (пункт 6.1).

Изменения и дополнения настоящего договора действительны только в том случае, если они совершены в той же форме и в том же порядке, что и сам договор. Дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями настоящего договора (пункт 8.1).

Приложением №3 к предварительному договору является график оплаты цены объекта, а именно: 150 000,00 долларов США – с 01.05.2014 по 10.05.2014; 144 000,00 долларов США – с 01.06.2014 по 10.06.2014.

Дополнительным соглашением №1 к предварительному договору №13G от 17.04.2014 стороны договорились внести изменения в преамбулу договора и реквизиты сторон и изложить наименование и реквизиты продавца.

Также внесены изменения в пункт 3.1 и пункт 1.2., а именно: «3.1 После завершения строительства объекта и корпуса в целом, корпус будет в установленном законодательством Российской Федерации. Сроком ввода в эксплуатацию, согласно

графику производства работ, с учетом норм продолжительности строительства, является 2-й квартал 2016 года, т.е. не позднее 30.06.2016. О фактической дате ввода корпуса в эксплуатацию продавец (истец) сообщает покупателю (ответчику) в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения продавцом соответствующего документа о вводе корпуса в эксплуатацию. В течение 90 календарных дней со дня получения продавцом (истцом) документа о вводе корпуса в эксплуатацию, продавец (истец) обеспечивает инвентаризацию объекта органом технической инвентаризации, оформляет право собственности на объект, получает свидетельство на право собственности на объект и совместно с покупателем (ответчиком) готовит проект основного договора и акт приемки-передачи объекта в натуре.

1.2 Стороны обязуются заключить основной договор в срок до 90 календарных дней с момента оформления продавцом (истцом) права собственности на объект недвижимости, и не позднее 30.09.2016 года, при условии полной оплаты покупателем цены объекта, указанного в п. 1.3 до подписания основного договора (пункт 1.2).».

В подтверждение исполнения обязательств по предварительному договору, ответчиком предоставлены платежные документы Сбербанк России (ПАО):

- от 13.05.2014 на сумму 8 000 000,00 руб., назначение платежа – оплата по предварительному договору 13G от 17.04.2014;

- от 02.06.2014 на сумму 2 245 108,61, назначение платежа – оплата по предварительному договору 13G от 17.04.2014.

Факт списания данных денежных средств со счета Куземина С.А. на расчетный счет ЧАО «Дом творчества «Актер» подтверждается выпиской по счету [redacted] за период с 02.06.2014 по 02.06.2014 /том 3 л.д.10/.

06.05.2016 между АО «Дом творчества «Актер» заключен акт приема-передачи ключей к предварительному договору №13G от 17.04.2014.

Объектом спорных правоотношений является нежилое помещение (апартамент) в отношении которого в Едином государственной реестре недвижимости содержатся следующие сведения: кадастровый номер – 90:25:010104:5852, номер кадастрового квартала – 90:25:010104, дата присвоения кадастрового номера – 19.11.2019, местоположение: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д.35, площадь – 88,3 кв. м, назначение – нежилое, тип этажа – этаж №6, кадастровая стоимость – 9 142 965,46 руб., кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости – 90:25:010104:5798, вид разрешенного использования – нежилое. Сведения об объекте недвижимости имеют статус «актуальные». Правообладателем является Куземин С.А. (вид, номер, дата и время государственной регистрации права – собственность, 21.11.2023, 90:25:010104:5852-91/018/2021-3).

Право собственности Куземина С.А. зарегистрировано регистрирующим органом на основании договора купли-продажи недвижимого имуществ от 14.11.2023, согласно условиям которого Акционерное общество «Дом творчества «Актёр» в лице [redacted] (продавец) и Куземин С.А. в лице [redacted] действующей на основании доверенности, (покупатель) заключили вышеуказанный договор на следующих условиях: Акционерное общество «Дом творчества «Актёр» продал, а [redacted] купила в собственность недвижимое имущество – нежилое помещение, кадастровый номер 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, расположенное на третьем этаже в здании с кадастровым номер 90:25:010104:5798, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д.35. Существующие ограничения (обременения) права на объект не зарегистрированы (пункт 1).

Объект принадлежит продавцу (истцу) на праве собственности, о чем в Единый государственный реестр недвижимости 28.01.2020 внесены сведения о государственной регистрации права №90:25:010104:5852-90/090/2020-1. Документы основания: Договор аренды земельного участка от 14.08.2018, дата регистрации 19.12.2018, номер регистрации: 90:25:010104:208-90/090/2018-2; Декларация о готовности объекта к

эксплуатации № РК 14317012898 от 06.04.2017. Орган выдачи: Служба государственного строительного надзора Республики Крым; По результатам технической инвентаризации Объекту присвоен номер 21 (пункт 2).

Стороны пришли к соглашению, что объект оценен и продается за 9 849 183,27 руб., в том числе НДС. На момент подписания настоящего договора, покупатель осуществил полную оплату цены объекта.

Подписанием настоящего договора продавец подтверждает, что покупатель осуществил оплату цены объекта в соответствии с пунктами 3.1 Договора в полном объёме.

Цена объекта является окончательной и изменению не подлежит (пункты 3-3.3).

Ответчиком представлен акт сверки, полученный им от 02.02.2024, согласно которому АО «Дом творчества «Актер» имеет задолженность перед Куземиным С.А., по состоянию на 31.12.2023 – 1 500 000,00 руб. /том 3 л.д.1/.

Согласно статье 556 Гражданского кодекса Российской Федерации, передача объекта осуществляется по настоящему договору, который имеет силу акта приема-передачи. Подписанием настоящего договора, продавец передал, а покупатель принял объект. Стороны подтверждают, что сроком исполнения обязательств по передаче объекта покупателю является дата подписания договора. Также, стороны подтверждают, что обязательства по передаче объекта покупателю в части сроков, исполнены продавцом надлежащим образом (пункты 7-7.2).

Согласно приказу №60/1-ОД от 09.10.2024 АО «Дом творчества «Актёр» в связи с увольнением директора Емельянова Е.В. и назначением на должность согласно протокола внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2024 Новокшонова А.В., назначена аудиторская проверка финансовой деятельности юридического лица за период 01.01.2021-30.09.2024 гг.

На основании приказа, письма соглашение об условиях задания по выполнению согласованных процедур, технического задания (приложение №1 к договору на оказание сопутствующих аудиту услуг №1719/24-09/СУ), выполнена оценка финансовой информации по ведению бухгалтерского и налогового учета АО «Дом творчества «Актёр», по результатам проведения которой составлен отчет Общества с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит» по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой информации АО «Дом творчества «Актёр».

Из отчета следует, что проведен сравнительный анализ среднерыночной стоимости объектов имущества, которые проданы в проверяемом периоде, с их фактической стоимостью продажи, по итогам которого разница между суммой продажи и среднерыночной стоимостью объектов имущества составила 1 955 164 283,64 рубля (2018 год – 368 675 904,58 руб., 2019 год – 87 556 400 руб., 2020 год – 963 148 460,42 руб., 2021 год – 411 815 068,68 руб., 2021 год – 82 667 433,33 руб., 2022 год – 40 332 016,63 руб., 2023 год – 10 969 000 руб., 2024 год – 87 556 400 руб.), в том числе : апартамент №21 корпус №1 «Чайка» 89,3 кв. м, период реализации – 2021, рыночная стоимость объекта с учетом оценки – 40 810 000 руб., фактическая цена продажи – 5 555 131,32 руб., сумма отклонения – 35 254 968,68 руб.

Опровергая данный отчет, ответчиком представлен отчет о внешней проверке деятельности члена СРО ААС ООО «АКТИВ-АУДИТ», согласно которому факты нарушения членом СРО ААС обязательных требований, а также требований, установленных СРО ААС нашли подтверждение в результате проведенной проверки. На основании решения СРО ААС к данной организации применены меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа.

Из отчета оценки, представленного АО «Дом творчества «Актер» от 01.11.2024 №ЦОЭ-В 0111-24/01 следует, что итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки апартамента, кадастровый номер 90:25:010104:5852, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д.35 по состоянию на 14.11.2023 составила 32 900 000,00 руб.

Также ответчиком представлен отчет № 15-01/2025 ООО «Альтернатива – Эксперт», согласно которому итоговая величина рыночной стоимости нежилого помещения – апартамента №45, общей площадью 89,29 кв. м, в том числе открытой террасы площадью 23,64 кв. м на шестом этаже, кадастровый номер 90:25:010104:5852, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д.35 корпус №1 «Чайка» составила: 8 126 800,00 руб. или по курсу доллара США на дату оценки 225 236 долларов США.

Из отчета оценки, представленного также Куземиным С.А., от 23.01.2025 №ЦОЭ-А 01.012.50/02 следует, что право требования в соотвтетствии с условиями предварительного договора №13G от 17.04.2014 о передаче имуществ, которое представляет собой помещение – апартамент № 45 общей проектируемой площадью 89,29 кв. м, в том числе открытые террасы (балконы) площадью 23,64 кв. м, расположенное на шестом этаже в корпусе № 1 «Чайка» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д.35 по состоянию на 17.04.2014 на стадии строительства 4 этажа составила 10 607 902,00 руб.

Из отчета оценки ООО «Крымская экспертная компания» № Э-466 от 23.01.2025, предоставленного Куземиным С.А., итоговая величина рыночной стоимости объекта нежилого помещения (апартамента), кадастровый номер 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д.35 корпус № 1 «Чайка» по состоянию на 17.04.2014 составляет 10 051 000,00 руб., что эквивалентно (по курсу ЦБ на дату оценки): 3 154,75 долл. США/кв. м.

Поскольку данные отчеты имеют существенное различие в стоимости апартамента, а также с целью установления фактических обстоятельств по делу, судом по делу назначена судебная оценочная экспертиза, производство которой поручено Федеральному бюджетному учреждению «Крымская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации».

Согласно заключению от 26.06.2026 № 4166/6-2-25, рыночная стоимость недвижимого имущества, общей площадью 89,29 кв. м, расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 на дату заключения предварительного договора от 17.04.2014 составляет 20 004 532 руб.

Рыночная стоимость недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в соответствии с условиями договора купли- продажи на 14.11.2023 составляет 35 398 325 руб.

В связи с тем, что определение стоимости права требования не входит в компетенцию эксперта-строителя и является правовым вопросом, ответить на поставленный вопрос не представляется возможным.

Однако экспертом отмечается: рыночная стоимость недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в соответствии с условиями договора купли-продажи на 14.11.2023 составляет 35 398 325 руб.; рыночная стоимость недвижимого имущества, общей площадью 89,29 кв. м, расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 на дату заключения предварительного договора от 17.04.2014 составляет 20 004 532 руб.; стоимость недвижимого имущества – помещения-апартамента расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 согласно предварительного договора № 13 G от 17.04.2014 составляет 294 000 долларов США; стоимость недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером

90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 согласно договора купли-продажи от 14.11.2023 составляет 9 849 183,37 руб.

Суд признает допустимыми и достоверными указанное заключение эксперта (с учетом данных письменных пояснений), поскольку оно отвечает требованиям Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», так как содержит подробное описание произведенных исследований, сделанные в результате их выводы и обоснованные ответы на поставленные вопросы, вывод эксперта не носит вероятностный характер, а также данные о квалификации эксперта, его образовании, стаже работы, сведения о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Выводы эксперта являются категоричными и мотивированными, сомнений в правильности и обоснованности заключений у суда не имеется.

В силу положений статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта судом оценено по своему внутреннему убеждению с учетом полного, объективного и непосредственного исследования всех имеющихся в деле доказательств, а также учитывая, что ни одно доказательство по делу не имеют для суда заранее установленной силы.

Доказательств, ставящих под сомнение выводы эксперта, опровергающих экспертное заключение и обстоятельства, которые установлены и учтены экспертом в ходе проведения экспертизы, не представлено.

Относительно заявления стороны ответчика о подложности заключения судебной экспертизы.

Заинтересованное лицо вправе опровергнуть находящееся в деле доказательство путем заявления о его подложности в порядке, установленном статьей 186 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что в случае заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным, суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные доказательства.

Само по себе заявление о фальсификации/подложности документов, в силу статьи 186 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не влечет автоматического исключения соответствующего документа из числа доказательств, собранных по делу, поскольку именно на стороне лежит обязанность доказать наличие фиктивности конкретного доказательства. Таких доказательств суду не представлено. Само по себе несогласие лица, участвующего в деле, с тем или иным доказательством и заявление о подложности не свидетельствуют о том, что это доказательство подложно.

Судом также отклоняются доводы стороны ответчика относительно рыночной стоимости спорных объектов недвижимости, что подтверждается архивными данными сайта истца, поскольку указанные сведения (предложение) не опровергают установленные по делу обстоятельства – наличие признаков крупной сделки и заключение сделки с заинтересованностью.

В силу правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.10.2008 №655-О-О, установленное статьей 186 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации право, а не обязанность суда для проверки заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным, назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные доказательства, вытекает из принципа самостоятельности и независимости судебной власти; при поступлении такого заявления суд оценивает его в совокупности с другими доказательствами и обстоятельствами дела, исходя из лежащей на нем ответственности за вынесение законного и обоснованного решения.

В материалах дела отсутствуют заключение эксперта, вступивший в законную силу приговор или иной акт компетентного органа, подтверждающий подложность заключения

эксперта. Таким доказательством также не является анемическая справка о допущенных нарушениях при подготовке заключении эксперта № 4166/6-2-25 от 26.06.2026.

Заключение специалиста Автономной некоммерческой организации по проведению негосударственных судебно-экспертных исследований «Справедливая Западная» №870/Р/2026, указывающее пороки проведенной по делу экспертизы, фактически является рецензией на заключение эксперта, данного в рамках проведенной по делу судебной оценочной экспертизы. Указанное заключение судом не принимается в качестве допустимого доказательства, опровергающим выводы судебной экспертизы, поскольку процессуальное законодательство и законодательство об экспертной деятельности не предусматривает рецензирование экспертных заключений, рецензия содержит лишь субъективную оценку действий эксперта, в то время как доказательства по делу подлежат судебной оценке.

На основании статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в указанном Кодексе. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В силу положений статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

На основании пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В силу разъяснений в пункте 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации). Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение.

Как установлено статьей 173 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или иного лица, в интересах которого установлено ограничение, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать о таком ограничении.

Согласно пункту 1 статьи 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, согласие которого необходимо на совершение сделки, могут быть установлены иные последствия отсутствия необходимого согласия на совершение сделки, чем ее недействительность.

Также согласно статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором или положением о филиале или представительстве юридического лица либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности органа юридического лица ограничены учредительными документами юридического лица или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или такой орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях.

Сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если на совершение сделки в силу закона требуется согласие третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо или соответствующий орган сообщает лицу, запросившему согласие, либо иному заинтересованному лицу в разумный срок после получения обращения лица, запросившего согласие.

В предварительном согласии на совершение сделки должен быть определен предмет сделки, на совершение которой дается согласие. При последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка, на совершение которой дано согласие.

Пункт 71 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» регламентирует, что согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия (абзац второй пункта 2 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом не требуется доказывания наступления указанных последствий в случаях оспаривания сделки по основаниям, указанным в статье 173.1, пункте 1 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, когда нарушение прав и охраняемых законом интересов лица заключается соответственно в отсутствии согласия, предусмотренного законом, или нарушении ограничения полномочий представителя или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности.

Отказ в иске на том основании, что требование истца основано на оспоримой сделке, возможен только при одновременном удовлетворении встречного иска ответчика о признании такой сделки недействительной или наличии вступившего в законную силу решения суда по другому делу, которым такая сделка признана недействительной.

Возражение ответчика о том, что требование истца основано на ничтожной сделке, оценивается судом по существу независимо от истечения срока исковой давности для признания этой сделки недействительной.

Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 90 названного постановления, сделка может быть признана недействительной по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, только тогда, когда получение согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления на ее совершение необходимо в силу указания закона (пункт 2 статья 3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статья 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» регламентирует, что крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона, с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона.

Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о

крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

При отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) в обществе заключение о крупной сделке утверждается единоличным исполнительным органом общества.

Положения настоящей главы не применяются: 1) к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества; 2) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящим подпунктом); 3) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении; 4) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров; 5) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества; 6) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 настоящего Федерального закона, и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей главой.

Для целей настоящего Федерального закона под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», что о взаимосвязанности сделок общества, применительно к пункту 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах или пункту 1 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, помимо прочего, могут свидетельствовать такие признаки, как преследование единой хозяйственной цели при заключении сделок, в том числе общее хозяйственное назначение проданного (переданного во временное владение или пользование) имущества, консолидация всего отчужденного (переданного во временное владение или пользование) по сделкам имущества у одного лица, непродолжительный период между совершением нескольких сделок.

Для определения того, отвечает ли сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок, количественному (стоимостному) критерию крупных сделок, необходимо сопоставлять балансовую стоимость или цену имущества, отчужденного (переданного во временное владение или пользование) по всем взаимосвязанным сделкам,

с балансовой стоимостью активов на последнюю отчетную дату, которой будет являться дата бухгалтерского баланса, предшествующая заключению первой из сделок (пункт 14).

Истец основывает свои требования, в том числе указывая на признание сделки недействительной как совершенной с нарушением порядка одобрения крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью хозяйственного общества подлежит рассмотрению

Согласно справке от 21.08.2026 АО «Дом творчества «Актёр», в производстве суда находятся споры, касающийся отчуждения имущества, расположенного в корпусе № 1 «Чайка» по адресу: г. Ялта, ул. Дражинского, 35. Указанные сделки по отчуждению нежилых помещений (апартаментов) являются взаимосвязанными по своему предмету, субъектному составу и целям, фактически представляя собой единую крупную сделку, направленную на отчуждение частей здания общей площадью 9 441,1 кв. м. В нарушение требований статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении как отчуждения здания в целом, так и его частей (в виде отдельных апартаментов) общим собранием участников (акционеров) АО «Дом творчества «Актёр» не принималось. Для определения факта крупности сделки соотнесены стоимость отчуждаемого имущества с балансовой стоимостью активов общества. Согласно данным бухгалтерского баланса АО «Дом творчества «Актёр», балансовая стоимость активов общества составляла: на 31.12.2019 – 809 299 000,00 руб.; на 31.12.2020 – 715 045 000,00 руб.; на 31.12.2021 – 655 936 000,00 руб.; на 31.12.2022 – о 705 263 000,00 руб.; на 31.12.2023 – 666 883 000,00 руб. Совокупная стоимость взаимосвязанных сделок по отчуждению имущества в корпусе № 1 «Чайка», рассчитанная на основании кадастровой стоимости, составляет 412,87 млн руб., что более чем в два раза превышает пороговое значение в 25% от балансовой стоимости активов Общества (202,32 млн руб.).

Согласно справке истца от 21.08.2026, в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью АО «Дом творчества «Актёр» на последнюю отчетную дату – на момент заключения договора купли-продажи оспариваемого договора, балансовая стоимость активов общества за 2023 год составляет 705 263 000,00 руб. В соответствии с частью 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), крупной сделкой считается сделка, связанная с отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, т.е. 176 315 750,00 руб. С учетом того, что общая площадь продажи части объекта недвижимости с кадастровым номером 90:25:010104:5798, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 35, проданной [redacted] составляет 1009,0 кв. м, что согласно кадастровой стоимости оценивается в размере 412 866 916,34 руб.

То обстоятельство, что сделки, совершаемые в период руководства АО «Дом творчества «Актёр» Емельяновым В.Л. имеют признаки взаимосвязанности и однородности, были совершены в один период времени, также усматривается из сравнительного анализа среднерыночной стоимости объектов имущества, содержащегося в отчете по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой информации АО «Дом творчества «Актёр», согласно которому в период 2023 году АО «Дом творчества «Актёр» реализованы по заниженной стоимости объектов недвижимого имущества, сумма отклонения от рыночной стоимости по которым составила 10 969 000,00 руб., а за весь период совершения данных сделок составила 1 955 164 283,64 руб.

Кроме того, из сведений, находящихся в открытом доступе на сайте Ялтинского городского суда Республики Крым, усматривается, что в производстве Ялтинского городского суда Республики Крым, помимо настоящего гражданского дела находятся еще 13 гражданских дел по исковым заявлениям Акционерного общества «Дом творчества «Актёр» о признании недействительными сделок, совершенных по заниженной стоимости

в отношении 13 объектов, которые указаны истцом в справке о взаимосвязанности сделок по отчуждению имущества и отсутствия одобрения общего собрания акционеров.

Кроме этого, решением Арбитражного суда Республики Крым от 13.12.2024, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого Арбитражного Апелляционного Суда от 19.03.2025, постановлением Арбитражного Суда Центрального округа от 01.08.2025 по делу №А83-19901/2024 по иску Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» к ООО «Еленев Хаус» об исключении из состава акционеров АО «Дом творчества «Актер» установлено, что прежний директор АО «Дом творчества «Актер» Емельянов В.Л., через принадлежащее ему ООО «Еленев Хаус» и других связанных лиц, установил корпоративный контроль при принятии решений органами управления акционерного общества. Это позволило ему незаконным путем завладеть ценными бумагами АО «Дом творчества «Актер» и исключить социально-значимые цели его деятельности в интересах актерского сообщества России, ради которых оно создавалось. Контроль над структурой управления АО «Дом творчества «Актер» способствовал получению ООО «Еленев Хаус» и его бенефициаром Емельяновым В.Л. неосновательного обогащения за счет имущества и ресурсов санаторно-курортного комплекса, принадлежащего акционерному обществу.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2025 отказано Обществу с ограниченной ответственностью «Еленев Хаус» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Указанный судебный акт опубликован в общем доступе в сети «Интернет».

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

В соответствии со статьей 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.

При этом, из пункта 3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» принимая решение, суд в силу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Согласно пункту 3 части 4 статьи 170 АПК РФ арбитражный суд указывает также в мотивировочной части решения мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В этой связи ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению, по мнению суда, в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что предыдущим руководством АО «Дом творчества «Актёр» совершена совокупность взаимосвязанных сделок, выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, поскольку стоимость имущества, отчужденного по всем взаимосвязанным сделкам, соотнесенная с балансовой стоимостью активов на последнюю отчетную дату бухгалтерского баланса, превышает 50 % балансовой стоимости активов общества, что свидетельствует о необходимости, в таком случае, принятия решения об отчуждении данных объектов большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п.8.8 Устава),

чего не сделано. Данные обстоятельства свидетельствуют, что директором Емельяновым В.Л. и аффилированными с ним лицами на протяжении длительного периода времени совершался ряд последовательных действий, имевших своей конечной целью причинение существенного ущерба интересам юридического лица, фактически направленные на отчуждение возведенных корпусов «Прима» и «Чайка» в целом, по заниженной стоимости.

Таким образом, оспариваемая сделка не отвечает требованиям действующего законодательства, а также положениям Устава АО «Дом творчества «Актёр», определяющего основания и порядок распоряжения принадлежащим Обществу имущество, ввиду чего подлежит признанию её недействительной с применением последствий её недействительности.

Относительно правовых последствий признания недействительности сделки, суд приходит к следующему.

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 34, 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения.

В случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с последствиями недействительности сделки, спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам статей 301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного владения приобретателя (статьи 301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации). Когда в такой ситуации предъявлен иск о признании недействительными сделок по отчуждению имущества, суду при рассмотрении дела следует иметь в виду правила, установленные статьями 301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанными правовыми нормами собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (статья 301 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли (пункт 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Аналогичная правовая позиция изложена Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 21.04.2003 № 6-П.

Таким образом, из содержания указанных правовых норм и разъяснений относительно их применения следует, что права собственника имущества при его отчуждении лицом, не имевшим право на это соответствующего права, подлежат защите не путем оспаривания сделки и применения правовых последствий ее недействительности (двусторонняя реституция), а путем истребования этого имущества из чужого незаконного владения (виндикация), если для этого имеются предусмотренные статьей 302 Гражданского кодекса Российской Федерации основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из

владения собственника помимо его воли и др.).

Иное истолкование положений пунктов 1 и 2 статей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации означало бы, что собственник имеет возможность прибегнуть к такому способу защиты, как признание всех совершенных сделок по отчуждению его имущества недействительными, то есть, требовать возврата полученного в натуре не только когда речь идет об одной (первой) сделке, совершенной с нарушением закона, но и когда спорное имущество было приобретено добросовестным приобретателем на основании последующих (второй, третьей, четвертой и т.д.) сделок. Тем самым нарушались бы вытекающие из Конституции Российской Федерации установленные законодателем гарантии защиты прав и законных интересов добросовестного приобретателя.

При этом, из положений пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснений, приведенных в пункте 39 постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010, следует, что собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения независимо от возражения ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения или владения лица, которому оно было передано собственником, помимо их воли.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости истребовать из чужого незаконного владения ответчика в собственность АО «Дом творчества «Актёр» спорные объекты недвижимого имущества.

Исковые требования о прекращении права собственности ответчика и исключении из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о нем, как о собственнике спорного объекта недвижимого имущества, суд также не считает подлежащими удовлетворению, поскольку настоящее решение об истребовании спорных объектов недвижимого имущества, в силу пункта 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" является основанием для внесения записи в ЕГРН записи о прекращении права собственности ответчика на спорный объект недвижимого имущества и восстановления записи о праве собственности АО «Дом творчества «Актёр» на спорные объекты недвижимого имущества.

Таким образом, требования относительно применения последствий недействительности сделки подлежат частичному удовлетворению.

Возражения ответчика относительно отсутствия признаков крупкой сделки являются оценочными, противоречат доказательствам, собранным в ходе судебного разбирательства.

Относительно доводов заключения основного договора на основании ранее заключенного предварительного договора суд приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Пунктом 2 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

В силу части 1 статьи 165 Гражданского кодекса Российской Федерации, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд по

требованию исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.

При разрешении спора суд исходит из того, что надлежащее исполнение обязательств по предварительному договору состоит в совершении его сторонами действий, направленных на заключение основного договора, результатом которых является его заключение в обусловленный срок.

Согласно пункту 4 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации основной договор должен быть заключен в срок, установленный в предварительном договоре, а если такой срок не определен, - в течение года с момента заключения предварительного.

В случаях, если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса. Требование о понуждении к заключению основного договора может быть заявлено в течение шести месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора (пункт 5 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 6 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.

Абзацем 3 пункта 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что если сторонами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в соответствии с которым они обязуются, например, заключить в будущем на предусмотренных им условиях основной договор о продаже имущества, которое будет создано или приобретено в дальнейшем, но при этом предварительный договор устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения основного договора уплатить цену имущества или существенную ее часть, такой договор следует квалифицировать как договор купли-продажи с условием о предварительной оплате. Правила статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации к такому договору не применяются.

При разрешении заявленных требований с учетом вышеуказанных положений и установленных обстоятельств, суд исходит из того, что между сторонами заключен именно предварительные договоры, содержащие в себе лишь обязательство заключить такой договор в будущем.

Тогда как прекращение предварительного договора исключает удовлетворение требований о признании этого договора основным договором купли-продажи с условием предварительной оплаты, а также о признании права собственности на нежилое помещение.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", следует, что несовершение ни одной из сторон действий, направленных на заключение основного договора, в течение срока, установленного для его заключения, свидетельствует об утрате интереса сторон в заключении основного договора, в силу чего по истечении указанного срока обязательство по заключению основного договора прекращается.

При разрешении такой категории споров необходимо исследовать, имело ли место принятие обеими сторонами (одной из сторон) действий направленных на заключение основного договора, в форме переговоров, обменом сообщениями, документами т.д.,

результат такого взаимодействия сторон, оценить характер означенных действий и существо достигнутого (при наличии) соглашения, насколько они направлены на заключение основного договора на предусмотренных предварительным договором или последующими соглашениями условиях и в соответствии с императивными требованиями закона в согласованный сторонами срок; имела ли другая сторона предварительного договора, действуя добросовестно, с необходимой степенью разумности и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота, полагаться на заверения другой стороны и объективную возможность, исходя из поведения контрагента, выполнить условия предварительного договора и достигнутого в ходе переговоров соглашения (при наличии).

Таким образом, действиями, направленными на заключение основного договора, могут считаться любые действия, которые продемонстрируют наличие интереса стороны в заключении основного договора.

Предварительный договор не может являться сделкой по отчуждению имущества, так как представляет собой соглашение о заключении основного договора по отчуждению имущества в будущем. Иными словами, предварительный договор может порождать лишь обязательственные отношения между его участниками и не способен повлечь возникновение у того или иного лица вещных прав, в том числе, права собственности.

Таким образом, предварительный договор может порождать лишь обязательственные отношения между его участниками и не способен повлечь возникновение у того или иного лица вещных прав, в том числе, права собственности. Сторонами не соблюден срока заключения основного договора, установленного условиями подписанного между ними предварительного договора, поскольку, как усматривается из материалов гражданского дела, право собственности АО «Дом творчества «Актер» на спорное помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 28.01.2020, тогда как основной договор между сторонами подписан 14.11.2023, то есть по истечению 90 календарных дней, установленных в пункте 1.2 предварительного договора, с момента оформления продавцом права собственности на объект недвижимости, что, при отсутствии предложений сторон о заключении основного договора, свидетельствует о прекращении обязательств между ними на дату подписания основного договора.

Доказательств, свидетельствующих об иных сроках заключения основного договора, стороной ответчика в обоснование своих доводов не представлено.

Ответчиком, в опровержение доводов об отсутствии тождественности объектов, представлено заключение специалиста ООО «Финансовые расследования и судебные экспертизы» от 12.05.2026 № 02/05/26, согласно которому объекты недвижимости, указанные в предварительном договоре № 13G от 17.04.2014, заключенным между ЧАО «Дом творчества «Актер» и Куземиным С.А.; дополнительном соглашении № 1 от 18.02.2016 к предварительному договору № 13G от 17.04.2014, заключенным между АО «Дом творчества «Актер» и Куземиным С.А.; акте приема-передачи ключей от 06.05.2016 к предварительному договору № 13G от 17.04.2014, подписанным между АО «Дом творчества «Актер» и гражданином Куземиным С.А.; договоре купли-продажи недвижимого имущества от 14.11.2023 заключенным между АО «Дом творчества «Актер» и гражданином Куземиным С.А., являются одним и тем же объектом недвижимости.

Данные обстоятельства, и доказательства в их подтверждение либо опровержение, правового значения не имеют, поскольку предварительный договор прекратил свое действие до заключения основного договора.

Представленное заключение специалиста Чуриловой М.Д. относительно взаимосвязи предварительного договора от 17.04.2021 и договора купли-продажи от 14.11.2023 не принимается судом в качестве надлежащего доказательства, поскольку данный вопрос является правовым и не требует специальных познаний.

Ответчиком заявлено о применении срока исковой давности.

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 указанного Кодекса.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В силу пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года.

Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки.

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (часть 2 данной статьи).

Судом установлено, что о нарушении прав истцу в лице директора Новокшонова А.В. вступившего в должность с 01.10.2024, стало известно таким образом не ранее указанной даты. В суд истец обратился 31.10.2024.

Ввиду отсутствия в материалах гражданского дела доказательств того, что истец знал или должен был знать о нарушенном праве ранее вступления в должность нового директора и начала проведения процедур финансового мониторинга, суд приходит к выводу о том, что истцом срок исковой давности не пропущен, поскольку в рассматриваемом случае, срок исковой давности исчисляется с момента, кода новый директор получил реальную возможность узнать о допущенном нарушении, доказательств того, что истец мог и объективно должен был узнать о нарушении его прав ранее, ответчиком не представлено.

В пункте 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что если в резолютивной части судебного акта решён вопрос о наличии права на недвижимое имущество, то такое решение является основанием для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости.

Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Признать недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества от 14.11.2023, заключённого между АО «Дом творчества «Актёр» и Куземиным Сергеем Александровичем, а именно, нежилого помещения кадастровый номер 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, расположенное на шестом этаже в здании, кадастровый номер 90:25:010104:5798, по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35.

Истребовать из чужого незаконного владения Куземина Сергея Александровича [redacted] в собственность Акционерного общества «Дом творчества «Актёр» (ОГРН 1149102099167, ИНН 9103011843) нежилое помещение кадастровый номер 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв. м, расположенное на шестом этаже в здании, кадастровый номер 90:25:010104:5798, по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35.

В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Ялтинский городской суд Республики Крым.

Мотивированное решение изготовлено 10.09.2026.

Судья /подпись/ И.А. Тимошенко

Копия верна		Решение не вступило в законную силу	
Судья	И.А. Тимошенко	Судья	И.А. Тимошенко
Помощник судьи	Е.С. Харитонова	Помощник судьи	Е.С. Харитонова
Оригинал судебного акта подшит в материалы гражданского дела № 2-577/2026 и находится в производстве Ялтинского городского суда Республики Крым			
Судья	И.А. Тимошенко		
Помощник судьи	Е.С. Харитонова		

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00E05114F880A67209D0C23715B54198F8
Владелец Тимошенко Ирина Андреевна
Действителен с 04.06.2026 по 28.08.2027